

1500345-02.2021.8.26.0083

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE ACAYABA DE REZENDE

Comarca: Aguaí

Foro: Foro de Aguaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... iniciaram interceptação para apurar o tráfico de drogas, em relação ao GILSON; Nessa interceptação, observaram conversas de GILSON com o ALAN e com VALDIRENE alusivas ao tráfico de drogas; Para comprovar a materialidade do tráfico, escutando a interceptação fizeram a apreensão de entorpecentes com algumas pessoas; Escutava a ligação e fazia a ocorrência de porte de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aguaí

Foro de Aguaí

Vara Única

Rua Joaquim Paula Cruz, 900, Aguaí - SP - cep 13860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500345-02.2021.8.26.0083 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-02.2021.8.26.0083

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIRENE CRISTINA RODRIGUES MARCONDES DE OLIVEIRA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE ACAYABA DE REZENDE

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu Denúncia em face de GILSON DONIZETI BIAZOTTO DA SILVA, incurso no art. 33, caput, por quatro vezes, no art. 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06; ALAN JOSÉ GARCIA, incurso no art. 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06; e VALDIRENE CRISTINA RODRIGUES MARCONDES DE OLIVEIRA incurso no art. 33, caput, e no art. 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

Consta da Denúncia que, desde data incerta, porém certamente desde 09/08/2021, em horários diversos, nesta cidade e comarca de Aguaí, GILSON, ALAN e VALDIRENE associaram-se para o fim de praticar crimes de tráfico de drogas.

Os acusados foram devidamente notificados (fls. 433-Alan; fls. 438-Valdirene; fls. 510-Gilson) e apresentaram defesa preliminar (fls. 515/157; 535/538 e 552/554).

A Denúncia foi recebida, em relação ao réu Alan, no dia 15/09/2021 (fls. 521), em relação aos réus Valdirene e Gilson no dia 07/10/2021 (fls. 646).

Em audiência de instrução debates e julgamentos foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogados os acusados, tudo gravado no sistema audiovisual.

Apresentadas as alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia, e as Defesas absolvições.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletins de ocorrência (fls. 88/91 e 92/95), termos circunstanciados (fls. 376,384 e 392), autos de exibição e apreensão (fls. 96, 381, 389 e 396), laudos periciais (fls. 382, 390, 399, 463, 471, 481, 569/590, 591/599, 601/610, 611/613, 614/625 e 803/820), bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório.

A autoria também restou devidamente comprovada.

A testemunha Washington Miguel Camargo, investigador de polícia, afirmou em juízo que à época dos fatos chegou ao conhecimento da polícia que GILSON estaria praticando o tráfico de drogas; Diante disso, passaram a monitorá-lo e pediram, depois de providências, a interceptação telefônica; Durante a interceptação descobriram que ele mantinha contato com o ALAN e VALDIRENE, que também foram interceptados; Durante ainda a interceptação, em três oportunidades, conseguiram fazer porte de entorpecente, logo após a venda de droga por GILSON, por pessoas que não mantiveram só um contato com ele, mas também em outras oportunidades; Ainda durante a interceptação, viram que no contato dele com ALAN eles usavam gírias para esconder a real intenção deles, falando sobre polícia, "cavalo", "quantidade"; Com VALDIRENE ele trocava ideia e ela dizia que estava "sem" e era para ele passar lá; Depois dessas coisas que ouvira, o Delegado de Polícia representou pela prisão temporária dos três e busca e apreensão; Foram cumprir essas prisões; No dia da prisão em si, com o GILSON estavam acompanhando o horário de saída do trabalho dele, e quando ele foi sair do local, uma viatura estava próxima a saída ao bairro, a outra na ponte branca, e, na metade do caminho, quando iam fazer o "fecha" mais embaixo, na saída, próxima a cidade, a esposa dele entrou em contato com ele; O que foi ouvido pelos policiais, no telefone; E ele retornou; Quando ele começou a retornar, a viatura é bem conhecida na cidade e ele "ganhou ela" e foi embora, não parou na porta de sua casa; Acabou dispensando, possivelmente, mais drogas e o telefone; Acharam uma porção no ônibus; O telefone celular que ele tinha acabado de falar com a esposa, também não foi encontrado dentro do ônibus; Continuando as diligências, outra equipe foi até a casa de Valdirene, onde foi encontrada uma porção de drogas, no lugar onde ele tinha apontado em uma das conversas, nas roupas; O Alan foi uma outra equipe que conseguiu localizá-lo; Foram encaminhados para São João da Boa Vista; A porção droga encontrada com GILSON, próximo ao banco do motorista, no chão, é semelhante àquela encontrada na casa de VALDIRENE e semelhantes as que foram apreendidas no Termos de Ocorrência dos portes de entorpecentes; Havia conversas usando outras palavras para camuflar o que estavam conversando; Sobre "cavalo", que seria a polícia; Sobre "venda de bebida", que seria entorpecente, quando alguém ia passar para pegar, essas coisas; Eram tipos de informação sobre o veículo e marca dos veículos utilizados pelos policiais, Nesse dia, inclusive, eles acharam que eram policiais disfarçados, tentando adquirir drogas no local que eles teriam soltado; Ficaram nervosos achando que seria Felipe, investigador de São João da Boa Vista; ALAN agia como "disciplina" no bairro do Jardim Aeroporto; Quem ouvia a adolescente Gabriela, era o policial Carlos; Mas acredita que não houve mais elementos para efetuar a prisão dela, na época; ALAN conversou sobre o roubo de tratores; Estariam planejando e falaram sobre onde estariam as plaquetas dos tratores e inclusive, durante a interceptação de ALAN, os policiais tomaram ciência de um roubo ocorrido em Casa Branca, de um caminhão localizado próximo ao Jardim Aeroporto; No dia do mandado de prisão algumas coisas foram encontradas em residências onde eles ficavam, desse roubo de Casa Branca; Foi tudo relatado a polícia de Casa Branca, onde deve ter sido instaurado um Inquérito; Conhecia GILSON, de vista, por que era turmeiro em Aguai, mas nunca havia conversado com ele; Não foi feito reconhecimento de voz; GILSON mora em um bairro normal, simples; A polícia já prendeu antes e depois outras pessoas no bairro, por tráfico; No dia da prisão temporária de GILSON, havia mais de 15 pessoas no ônibus, não somou, mas o ônibus estava lotado; Elas não foram identificadas; Foram liberadas após a prisão de GILSON; Foi o depoente que encontrou a droga no ônibus; A droga estava próxima ao banco do motorista e a porção é semelhante àquelas encontradas com VALDIRENE e com os indivíduos pegos com porte, e acredito que era dele a droga por que ele era o investigado por drogas, tudo lhe levou a crer que era dele sim; Não perguntou para mais ninguém se eram os donos da droga; Não sabe

se os outros policiais perguntaram; O Delegado perguntou para o GILSON se a droga era dele e ele negou; Na casa dele, não foi encontrado nada relacionado a drogas, como as próprias informações diziam que ele não guardava nada na residência; Não se lembra da forma em que estava acondicionada; Sobre a Albertina, Juliana, durante o grampo telefônico, sempre que apareciam oportunidades de porte de entorpecente, a equipe inteira da investigação se deslocava para fazer a ocorrência do porte; Acontece que o bairro Jardim Aeroporto é muito problemático para campana, pois tem muito "olheiro", desde a entrada da ponte, até dentro do próprio Jd. Aeroporto; No caso da Juliana, algum dos policial passou e viu que ela, no seu carro, estava parada próxima à casa do GILSON, depois que ela saiu do bairro é que ela foi abordada; Não se lembra de quem fez essa visualização; Há divisão de função; Não foi visto Juliana fazendo algo; Gilson e Juliana efetuaram contato e os policiais sabiam, pela conversa, que haveria entrega de algo e passaram próximos para saber qual o veículo que ela estava utilizando para poderem efetuar a abordagem mas a frente; A conversa entre Juliana e GILSON era de pessoas que, aparentemente, se conheciam; Não sabe onde foi o encontro de Gilson e Juliana; Cada policial faz um pouco das transcrições; Quem fez a transcrição, faz o comentário sobre a transcrição; Não sabe se foi o depoente quem fez a da Juliana; Depois desse já fez mais de 100 grampos; O relatório do grampo fica na Delegacia; Sobre os trechos de fls. 145 e 155, o horário e o dia são diferentes, mas a conversa é a mesma; Não vai saber dizer o que aconteceu; Muito provavelmente foi um equívoco na hora de colocar o dia e o horário em cima; Acredita que a conversa indica que se trata de droga por que GILSON não tem padaria; E segundo sabe, a padaria não aplica injeção; Terceiro, em conversa muito rápida e que se marca o local, como "tá aí", "vou passar aí", essa combinação rápida de encontro geralmente é para entrega de entorpecente, e foi positivado com a apreensão de entorpecente com Juliana; É o sentido do polícia que entende que aquilo ali vai ser uma entrega; É uma interpretação pessoal da equipe que está trabalhando na área; Conheceu Marcelo Zavarize no dia e não sabe a atividade profissional dele; Sobre o dia da localização de drogas com Marcelo, afirma que toda vez que há esse diálogo entre os interceptados e se percebe que há possibilidade de apreensão de entorpecente, há uma tentativa da equipe policial de olhar o ato em si da conversa entre eles e qual é o carro ou veículo utilizado para realizar a abordagem, logo em seguida; No caso do Marcelo, houve uma equipe também que visualizou o carro dele, uma Strada se não se engana, e o abordou logo após; Sobre a abordagem, informa que não é a sua função; Geralmente dividem quem vai fazer o que na hora e quem está mais próximo é que faz; Sobre fls. 128/129, novamente sobre haver transcrições idênticas acredita que deve haver um equívoco em relação à data; Não se lembra quem transcreveu isso; Transcreveu alguns áudios, mas não se lembra qual deles; Sobre as informações de Marcelo sobre bar, não se recorda de onde saiu a informação do bar; Conhece Wendel que é dono de uma loja de material de madeiras; É o único que vende madeira em Aguaí; Já adquiriu madeira dele; Não se recorda quem transcreveu e se foi o depoente que transcreveu; Não foi o depoente quem viu Wendel conversando com GILSON; Sobre as fls. 347 da Denúncia, sobre o mesmo comentário, pode ter ocorrido equívoco; A filha do GILSON foi estagiária da Delegacia, a outra trabalha no DETRAN e a esposa o depoente conhece de vista; Não conhece outros familiares de GILSON; Conhece VALDIRENE de antes das investigações, pois ela é parente da mãe do depoente; É investigador há quase 20 anos; Descobriu que ela morava no Jd. Aeroporto durante a interceptação, pois pensou que ela morava na Vila Nova ainda; Não havia notícia de movimentação de drogas na casa dela; Descobriram que ela vendia e o contato com Gilson, quando começou a interceptação do GILSON; Não pegou usuário que comprou de VALDIRENE; Não se lembra quantidade de droga apreendida na casa dela, ou se foi uma, mas se recorda que foi encontrada junto às roupas; Sabe que ela tem um filho com síndrome de Down, mas também soube apenas no dia dos fatos; Não conhece o outro filho dela; Não sabe se ela já foi presa anteriormente.

A testemunha Fernando Ferreira Pinto, investigador de polícia, declarou em juízo que após diversas denúncias recebidas pelo setor de investigações sobre o tráfico de drogas no Jardim Aeroporto e no Monte Líbano, iniciaram investigações; Tais denúncias indicavam que GILSON era o responsável pelo tráfico no Jardim Aeroporto,

com apoio de ALAN no Monte Líbano; Iniciadas as investigações, e quando deu-se início às interceptações, havia bastantes conversas de GILSON e ALAN, alusivas ao tráfico, onde falavam de peso da droga, sobre movimentação de polícia, sempre um avisando o outro quando a polícia entrava no bairro; Para isso usavam alguns código; Falavam de viaturas como "cavalos"; Há um áudio em que ALAN diz que entrou um "cavalo" com três dentro e depois fala de "cavalo coral", e um é a Guarda; Havia muita conversa entre GILSON e VALDIRENE; Em determinado momento até VALDIRENE fala GILSON passar lá que ela estava sem; Também havia o aviso entre eles quando a polícia entrava no bairro, que "cavalo bravo" estava ali, que o "cavalo estava solto", era o código que eles se utilizavam para avisar quando polícia entrava no bairro; Em prosseguimento, tentaram identificar os possíveis compradores; Tiveram sucesso em algumas identificações, em três delas; Efetuaram porte de drogas da compradora Juliana, que havia ligado para GILSON dizendo que iria lá buscar; Na data dessa interceptação não sabiam o veículo que ela utilizava, então o depoente e o policial Carlos, ficaram em viatura descaracterizada na entrada do bairro, vendo veículos que estariam para lá se dirigindo; Tiveram a sorte de um Uno, que era o único carro que entrava no bairro naquele momento, então acompanharam em certa distância segura para não serem vistos, e quando esse Uno, parou bem na frente da casa do GILSON; Continuaram o caminho para não levantar suspeita, mas quando passaram em frente, puderam ver quando GILSON saiu da casa e entregou algo para a condutora do veículo; Continuaram o caminho para não chamar atenção, e passaram a placa do veículo para outra equipe, que fez a abordagem na saída do bairro; Conseguiram encontrar droga com Juliana; Era cocaína; Em outro momento conseguiram identificar o Marcelo quando ele diz que está indo lá buscar com o GILSON, numa Stradinha branca; Também os policiais se dividira; O depoente ficou com a equipe para fazer a abordagem; Humberto ficou estacionado escondido e viu quando o veículo Strada branca passou e os alertou o depoente e seu companheiros; Abordaram o veículo e no momento da abordagem o condutor atirou algo para fora; Em busca no condutor e no veículo nada foi encontrado; Localizando o que ele havia atirado fora do carro, encontraram uma grande quantidade de cocaína; Marcelo assumiu ser dele e disse que jogou fora por que ficou com medo e falou que tinha comprado de um desconhecido, na estrada do Tanque, mesmo endereço de GILSON; Outro usuário foi Wenderl; Já havia outras ligações dele em que pedia para GILSON levar para ele, no barracão dele, mas nessa data GILSON não pode ir, então Wendel foi buscar; Conseguiram abordá-lo, quando ele estava voltando, e conseguiram localizar uma pequena quantidade de cocaína; A droga estava embalada da mesma maneira que as outras duas que já haviam apreendido; Assim foram solicitados os mandados de prisão e de busca, e foram cumpridos; Foi designado para cumprir mandados na casa de VALDIRENE; Assim que entraram, informaram VALDIRENE sobre o cumprimento dos mandados; Como ela falava nos áudios das escutas que ela escondia nas roupas, fizeram a busca na casa e, dentro do guarda-roupa, no meio de uma blusa, encontraram uma pequena porção de cocaína também embalada da mesma maneira que as dos portes e aquela apreendida no ônibus com GILSON; Também foi apreendida a quantia de R\$ 804,00 em dinheiro; As pessoas ligavam para ALAN para resolver alguns problemas; Ele seria um tipo de "disciplina" ali no bairro; As pessoas ligavam para ele pedindo para ele resolver alguns problemas; Até houve uma ligação em que alguém pediu para ele resolver um problema sobre a compra de um celular; ALAN diz que se o celular fosse um problema do crime, eles resolveriam, mas como era uma coisa de loja, já existia o PROCON para isso; Então viram que ele tinha esse papel no bairro; Havia conversas do ALAN alusivas a roubo de tratores, mas não se lembra se, na época, conseguiram apurar se ele cometeu esse roubo; O depoente chegou a realizara a transcrição da conversa de VALDIRENE e Gabriela; VALDIRENE não estava em casa e pede para Gabriela efetuar a venda das drogas no lugar dela; Tanto que é nesses áudios que ela diz que a droga estavam guardada no meio das roupas; Ela cita que está em um vestido, por que as drogas que estavam no blazer haviam acabado; Acredita que essa menina é a filha de VALDIRENE; Conversas sobre "cavalo solto" no bairro seria para informar a presença de polícia; O bairro dificulta o trabalho da polícia; Qualquer veículo estranho a eles, eles já começavam a se comunicar entre eles; Viatura eles diziam que era "cavalo", "cavalo bravo", "cavalo solto."; E no

caso de veículo estranho, eles também se alertavam; Se não se engana, há ligação de ALAN para GILSON, alertando sobre um Palio que entrou no bairro e eles não conhecem, é estranho; O bairro é muito fechado; Se entra algum veículo que não pe costumeiro ali deles, eles já ficam totalmente apreensivos, imaginando que se trata de polícia; Campana no bairro é totalmente inviável; Na primeira vez, deram sorte, por que era de noite; Se fizer uma campana naquele bairro vai ser percebido, não tem como fazer; é possível perceber pelos áudios que GILSON lidera; É comum, no tráfico de drogas, substituir a palavra droga por outros termos; Eles usam diversos dialetos como "fardinho", "guaraná", eles mudam, "latinha" que foram termos usados neste caso; Também os policiais usam, as vezes, informalmente, termos diferentes; Não conhecia GILSON, pessoalmente, sabia que ele era turmeiro; Não sabe se houve reconhecimento de voz; A polícia já prendeu muita gente naquele bairro antes da prisão do GILSON; Geralmente prisões em flagrante; Participou da prisão da VALDIRENE e chegou depois na prisão do GILSON; Quando chegou na prisão do GILSON, a droga já havia sido encontrada; Acredita que foi o WASHINGTON que a encontrou; Não sabe quantas pessoas estavam no ônibus naquele dia, chegou muito depois; Não participou da vistoria na casa do GILSON; Viu a porção da droga e estava acondicionada em plástico; Parecido com o plástico da droga da VALDIRENE; Sobre a Albertina Juliana, acompanhou o veículo dela, até o momento não sabia se era ou não Juliana; Viu um veículo entrando no bairro e era o único que estava entrando; Acompanharam de uma certa distância; Quando este veículo parou na frente da casa do GILSON, continuaram andando, mas viram GILSON entregando algo ao condutor; Passaram os dados do veículo para outra equipe fazer a abordagem; Aí sim constatou que era Juliana; Passou pela casa de Gilson, viu quando ele entregou algo, e continuou o caminho; Foi a outra equipe que fez a abordagem; Não acompanhou o veículo depois que ele saiu da casa de GILSON; A casa do GILSON fica em uma esquina; Não fez a abordagem naquele momento por que estavam com a interceptação em andamento e acharam por bem continuar dessa maneira para angariar mais provas; Abordar no momento da entrega da droga iria colocar a operação em risco; Era de noite, mas não se lembra do horário precisamente; Já estava escuro; Não sabe o trajeto que Juliana fez entre a casa do GILSON e a abordagem; Não fez a transcrição da conversa entre Juliana e GILSON; Fez a transcrição das conversas da VALDIRENE; Sobre as conversas em 4/8 e outra 6/8 entre GILSON e VALDIRENE que trazem a mesma redação (fls. 145 e 155), para saber se houve equívoco precisaria olhar para ver; Não fez os comentários da conversa de Juliana; Sobre Marcelo Zavarize, conheceu apenas no dia; Participou, efetuou a abordagem de Marcelo e localizou a droga que ele havia arremessado; Não viu ele tendo contato com GILSON, neste dia; O depoente estava na outra equipe; Estavam na viatura caracterizada fora do bairro; Não dá para fazer serviço com tal viatura dentro do barro; Marcelo saiu do bairro, pegou o trevo, pegou sentido São João e aí fizeram a abordagem; Ele saiu da casa de GILSON e veio em linha reta; Tinha um investigador pelas proximidades, o policial Humberto; No radar tem uma entrada para Aguai, foi nesse local que efetuaram a abordagem; Não fez as transcrições e comentários das conversas do Marcelo; Marcelo disse que era para uso próprio, e ter adquirido as drogas de um desconhecido, na Estrada do Tanque; Ouviu as conversas do GILSON e Marcelo; O tom entre eles parecia ser de quem se conhecia; Conheceu Wendel no dia; Parece que ele mexe com marcenaria, mas não tem certeza; Não fez a transcrição do GILSON com Wendel; Não sabe quem fez; Participou da abordagem de Wendel; Assim que a conversa terminou, se não se engana foi Washington que ouviu, e já o interceptaram no caminho dele, voltando; Não sabe se Washington viu o contato entre GILSON e Wendel, mas acredita que não; Não sabe sobre comentários em duplicidade; A filha do GILSON foi estagiária na delegacia; GILSON é turmeiro; Não sabe se ALAN tem CNH; A princípio, por enquanto, são só conversas sobre ALAN ser "disciplina" no bairro; No dia do cumprimento do mandado, se não se engana, não foi encontrado droga na casa de ALAN, mas havia grande quantidade de papel higiênico na casa; Alguns dias depois, ocorreu um roubo em um caminhão que transportava tais materiais e esse caminhão foi encontrado em Aguai; Diante disso, voltaram na casa de ALAN e perguntaram sobre isso e apreenderam o material; Não sabe o local de atuação do "disciplina", mas acredita que seria só no bairro Jardim Aeroporto; Ele tinha vários endereços ali, um deles foi bem acima, no

Monte Líbano; Mas ele também

tinha endereço no Jardim Aeroporto; Não conhecia VALDIRENE antes das investigações; Não sabia onde ela morava; Não sabe se a casa dela era conhecida como ponto de tráfico ou cercada por usuários; Nunca a abordou anteriormente; Não se lembra a quantidade de drogas apreendidas na casa dela no dia da prisão; Não se recorda bem, mas parece que era uma porção no plástico; Na conversa de VALDIRENE com a filha não há menção a drogas, elas usam outros termos, dá a entender, em nenhum momento eles citam abertamente o termo droga; Não se lembra exatamente, agora, o termo que ela usou; Mas se lembra que ela diz onde está; Não abordou usuário que tenha adquirido a droga da VALDIRENE.

A testemunha Carlos Alberto Rosalin Filho, investigador de polícia, asseverou em juízo que iniciaram interceptação para apurar o tráfico de drogas, em relação ao GILSON; Nessa interceptação, observaram conversas de GILSON com o ALAN e com VALDIRENE alusivas ao tráfico de drogas; Para comprovar a materialidade do tráfico, escutando a interceptação fizeram a apreensão de entorpecentes com algumas pessoas; Escutava a ligação e fazia a ocorrência de porte de entorpecente. Foram três pessoas: Juliana, Wendel e Marcelo; Após a materialidade, pediram os mandados de busca, e cumpriram mandados de busca na residência de cada um; Encontraram uma certa quantidade de droga com VALDIRENE; O GILSON foi abordado logo cedo, quando estava saindo para o trabalho, no interior do veículo, onde encontraram uma porção de drogas; Também na casa de ALAN; Não conseguiram localizar o celular de GILSON, apesar de na campana cedo terem observado ele utilizando o celular, e no momento da abordagem não foi localizado o telefone; A porção de droga apreendida com GILSON tinha as mesmas características das outras drogas encontradas nos portes de entorpecente; a Autoridade Policial representou pela prisão dos três indivíduos; GILSON era o líder; A liderança se justifica pelas conversas de GILSON que recebia ligações de ALAN informando sobre a presença de policiais no bairro; Há ligações entre GILSON e VALDIRENE em que ela pede que levasse algo para ela, pois estava "sem"; Ele informa que não vai na casa dela, por que há polícia na rua; Uma ligação até com Juliana, usam a expressão "botinas", como polícia, e "cavalos", "cavalos bravos" e "cavalos soltos" para se referir à polícia; Eles alertando GILSON quando a polícia estava no bairro; Sobre a conversa de fls. 262, na qual GILSON fala sobre um Palio que estava no bairro, é uma informação de ALAN estava temeroso de que algum policial disfarçado estava no bairro, tentando comprar entorpecentes; Ele teve contato com a filha da VALDIRENE, a Gabi; ALAN liga para GILSON e conversa sobre suposto recebimento de informação de alguém que conhece o policial que estaria ali disfarçado, tentando comprar drogas; Alertando o GILSON sobre essa possível operação, investigação; ALAN ficou temeroso, por que Gabi acabou vendendo para esse indivíduo uma certa porção, um certo objeto; Gabi é filha da VALDIRENE; Em uma conversa entre Gabi e VALDIRENE, sobre venda de entorpecentes que fica no guarda roupas, dentro de um blazer, e ela fala "a dai acabou" e manda pegar em outra roupa; É comum a utilização de expressões, por que eles dificilmente falam cocaína, maconha; Há até uma planilha de várias palavras sinônimas utilizadas no tráfico disponibilizada por um Tribunal de Justiça do qual não se recorda; Em outras interceptações telefônicas que fizeram em Aguaí, dificilmente eles falam "porção de cocaína", "crack"; Escutam "marmitta pequena", "marmitta grande", "lanche recheado"; A interceptação telefônica é em momento real, o redirecionamento cai para os policiais no momento real, e muitas vezes estavam no bairro para outras diligências, como intimações, e no momento em que estavam na Estrada do Tanque, próximo à casa do GILSON, o celular da interceptação tocava e a conversa dizia que havia um "cavalo subindo"; E eram eles que estavam subindo; E não tinha cavalo algum na rua; Por isso sabiam que "cavalo" se referia a policiais; Estavam descendo a rua sentido a cidade, escutavam "cavalos estão descendo"; Uma vez estavam de Hilux e ouviam "cavalos bravos", uma barca muito grande; Há olheiros nas entradas dos bairros, o que se constata pela interceptação; Há uma ligação do GILSON com um rapaz do espetinho em que perguntam se há polícia e avisam se há ou não polícia no bairro; Há sempre a possibilidade de olheiros, por que ali é um ponto movimentado; Não conhecia GILSON antes do fato; Não sabe se houve reconhecimento de voz; São feitas as interceptações, depois as gravações, encaminham para o investigador

chefe, feita a análise se vai ser pedida a prisão preventiva, antes de terminar o relatório final; Pode ter sido feito, mas a dinâmica não tem o reconhecimento de voz; Trabalha em Aguaí em torno de 5 anos; No bairro em que GILSON reside é comum o tráfico de drogas e outros crimes; Sobre o dia da prisão de GILSON, esteve presente no monitoramento para ele sair da residência dele até o momento em que entrou no ônibus de turmeiro; Depois, uma outra equipe fez a abordagem; Ficou no monitoramento observando se era realmente ele que iria sair da casa e entrar no ônibus; Quando tiveram esta confirmação que era GILSON que estava mesmo dentro do ônibus, acionaram a outra equipe para fazerem a abordagem; Aproximadamente havia umas 10 pessoas no ônibus, quase toda a sua lotação; Estava quase lotado; Não sabe para onde eles iriam; Eram pessoas que trabalhavam para ele; As pessoas chegavam ali para irem trabalhar; Era um ônibus de turmeiro; Estava clareando, era por volta de 5h30 ou 6h; As pessoas que estavam no ônibus não foram identificadas; Não participou da abordagem; Depois foi ao ônibus e fez a busca; O seu parceiro foi quem encontrou a porção de cocaína perto do ônibus do motorista; Seu parceiro é o investigador Washington e foi quem localizou perto do banco, do painel; O depoente não viu a droga ali; O que levou a acreditar que a droga era de GILSON foi ela ter as mesmas características das outras drogas que foram encontradas nos portes de entorpecentes; Não se recorda se GILSON foi questionado sobre a propriedade da droga; Entrou apenas na área de lazer da residência de GILSON e ficou ali; Não participou da busca; Nada foi encontrado na casa dele sobre tráfico de drogas; Viu a droga encontrada no ônibus; Estava em um invólucro azul; Não participou da abordagem de Juliana; Participou do monitoramento dela, indo até à residência do GILSON para adquirir o entorpecente; A interceptação é em tempo real; Foram em direção à casa do GILSON quando houve a ligação; Viram um carro na frente; Não sabiam que era o carro da Juliana; Só havia esse veículo na rua naquele momento; Esse veículo parou na frente da casa do GILSON, no momento em que ele saía da casa; Não pararam o carro, mas viram pelo retrovisor ele entregando algo para o ocupante do veículo; O veículo fez o retorno e voltou pela estrada do Tanque; Passaram o emplacamento e a outra equipe fez a abordagem; Em nenhum momento o veículo de Juliana saiu do campo de visão da equipe; Após o veículo ter saído da estrada do Tanque, na baixada, ele saiu do seu campo de visão; Aí, logo em seguida ela foi abordada; Saindo da estrada do Tanque, alguns metros a frente, passando embaixo do pontilhão já foi abordada; Escutou conversas do GILSON e Juliana; Não sabe ao certo se participou dessa transcrição das conversas; É um trabalho muito complexo, então eles se reúnem e vão degravando; Sobre as conversas das fls. 145, do dia 04/08, e outra de fls. 155 em 06/08, o depoente não sabe se ele quem fez; É um erro que comumente pode acontecer; Quando vai montar o relatório; É um erro fácil de corrigir por que há o CD do guardião, e lá está o horário corretamente; Não sabe o dia que foi a ação da Juliana; Só sabe que foi no período noturno, estava escurecendo; Ela estaria no mercado e depois passaria lá; Escutou o áudio, mas não se lembra se foi ele que degravou; Ela iria passar na casa dele, por isso alertou os policiais; Eles parecem que se conheciam pelos termos usados; Parece que há vínculo de relacionamento entre eles; Eles tem uma forma de brincar sobre se tinha polícia no local; Ele estava preocupado que ela iria passar lá e depois disse que era o SAMU e não polícia, e eles começam a dar risada; Ele primeiro diz que vai subir lá, depois diz que não vai por que precisa esperar os "botinas" sair; Demonstra um relacionamento entre eles; Não conhece Marcelo Zavarize; Não o conhecia; Não se recorda se foi o depoente quem fez a transcrição da conversa de Juliana; Se recorda da conversa de Juliana e GILSON; Sobre Marcelo, estava em uma viatura caracterizada, com os policiais Fernando e Ziane e o abordaram; Encontraram uma porção de cocaína; Fizeram o acompanhamento dele na rodovia, chegou em um ponto estratégico, o passageiro, não se recorda se era o Marcelo, colocou a mão para a fora do veículo; Abordaram e, próximo ao veículo, localizaram uma porção de entorpecente; Tinham duas pessoas no veículo com Marcelo nesse dia; Era MARCELO e um indivíduo de São João da Boa Vista que trabalha com laranja; Não sabe por que não constou o nome dessa outra pessoa no termo de ocorrência, não se recorda; Não presenciou a venda da droga do GILSON para Marcelo; Estavam a metros de distância da casa de GILSON; Não lembra se fez as transcrições das conversas de GILSON com

MARCELO; Sobre duas conversas idênticas, podem resultar de erro na montagem da conversa no relatório, ou um erro de digitação da data; Sobre a referência "ao combinado da última ligação", não se lembra do que aconteceu; É comum que apenas dá um toque no telefone; Não sabe o que pode significar aquilo; Conhece Wendel de vista, de Aguaí; Já cruzou com ele algumas vezes; O pai dele tem uma madeireira, ele reside com o pai dele; Não fez a degravação das conversas de Wendel; Não participou de nada envolvendo a abordagem do Wendel; Não participou da busca na residência do ALAN, mas pelo que se recorda nada de ilícito foi apreendido; Lembra-se que posteriormente identificaram de um roubo de caminhão em Casa Branca e encontraram muito papel higiênico na casa de ALAN e voltaram lá posteriormente para a apreensão do papel higiênico; ALAN não possui CNH; Não conhecia a VALDIRENE; Não participou da busca e apreensão na casa dela; Só sabe da movimentação de venda de drogas na casa de VALDIRENE; O que denota isso é o áudio em que ALAN conversa com GILSON em que diz que estava preocupado por que a filha de VALDIRENE entregou drogas para um policial, indica

que lá era ponto de venda; E outro áudio em que ela diz à filha que era para ela pegar na roupa; Eles não usam o termo "drogas", mas algum sinônimo de algo que está ali de que é possivelmente droga, como "negócio" que é um sinônimo de droga que já ouviu várias vezes; Não se lembra do sinônimo específico usado; Entre os acusados houve ligações informando sobre a presença de policiais; Há outros indivíduos que podem ligar para outros que não estão sendo interceptados também; Nesse processo houve outras ligações nesse sentido, de avisar que a polícia estava no bairro; O rapaz do espetinho avisou ao GILSON sobre a presença de polícia, descendo pontilhão; Lembra-se de uma conversa de VALDIRENE com GILSON na qual ela pediu para ele passar lá na casa dela, e ele não passou por que estava com medo da polícia estar ali; Não houve conduta dela avisar ele sobre a presença de outra pessoa. A testemunha Humberto Aparecido Alexandre da Silva, investigador de polícia, disse em juízo que receberam diversas denúncias anônimas dando conta de que GILSON praticava o tráfico de drogas na cidade, em especial no bairro Jardim Aeroporto; Realizaram diligências infrutíferas e depois solicitaram a interceptação telefônica; Começaram a ouvir diversas conversas de usuários que ligavam para ele negociando a compra e venda de drogas; Também perceberam que ele fazia contato com VALDIRENE e com ALAN; Sobre GILSON, durante o monitoramento, realizaram três portes de entorpecentes; As pessoas entravam em contato, combinavam de ir buscar a droga com ele; Os policiais ficavam em locais estratégicos; Viam uma pessoa indo e, no retorno, faziam a abordagem e encontravam a droga; Realizaram isso em três oportunidades; Houve outras ligações em que não conseguiram realizar os portes; O local em que GILSON reside é difícil de fazer campana; Qualquer acesso da viatura, mesmo descaracterizada, nesse bairro, é avisado por olheiros; Nas ligações entre ele e VALDIRENE, eles avisavam sobre a polícia no bairro, e, em outras em que ela dizia que "estava sem", no contexto de que seriam drogas; Entre GILSON e ALAN houve ligações sobre drogas, mas falavam sobre "fardinhos", se podia ir buscar, "fardinho" como se fossem drogas; Cumpriram o mandado de prisão temporária de todos os réus; Foram de madrugada, após monitoramento de GILSON, sabiam que naquele dia ele iria levar algumas pessoas para trabalhar, colher batata; GILSON pegou o ônibus e saiu; Em dado momento a esposa dele ligou e disse para retornar que tinha deixado uma pessoa para trás; Quando ele retornou, percebeu a abordagem e se desfez do aparelho celular e de uma quantidade de drogas; O investigador Washington achou uma porção perto do banco onde GILSON estava sentando; Uma equipe foi na casa da VALDIRENE, onde foi encontrada certa quantidade de droga, e outra na casa do ALAN, não tinha droga, mas foram encontrados objetos que se referiam a roubo em outra comarca; Houve uma ligação em que VALDIRENE dizia para Gabriela onde a droga estava guardada; E na busca e apreensão os policiais encontraram a droga no local onde elas tinham conversado; Sabe que houve essa ligação de VALDIRENE e GILSON que se falavam sobre localização da polícia; Nas conversas entre VALDIRENE e GILSON, as expressões "cavalo" ou "cavalo bravo" se referiam à polícia; Era notório; "Cavalo azul", que seria a Guarda Civil Municipal; E Coral seria a Polícia Militar; Era possível deduzir a liderança de GILSON; VALDIRENE sempre ligava para GILSON para avisar que estava "sem", e para ele passar lá; Ela demonstrava subordinação a

respeito dele; Com ALAN, eles mais conversavam sobre a polícia e a respeito dos "fardinhos"; Não se lembra muito mais; Não conhecia GILSON antes dos fatos; Ficou sabendo, durante as investigações, que ele era turmeiro; Não foi feito reconhecimento de voz, mas tinham certeza de que era ele; Primeiro por que estavam monitorando, e passavam e viam GILSON naquele local indicado; Salvo engano, as linhas estavam cadastradas no nome dele; por toda a investigação feita, tem 100% de certeza que era ele; Trabalha em Aguaí há quase 20 anos; O bairro em que GILSON mora é problemático; Há denúncias de drogas com frequência; Participou da escuta das conversas de Juliana e GILSON; A degravação é feita por toda a equipe, é humanamente impossível só uma pessoa fazer; Fez vários trechos da degravação, mas não tudo; Sobre as conversas de fls. 145 e 155, não houve duas ligações idênticas, se consta idêntica, deve ter havido equívoco; Eles fazem as transcrições e depois mandam para o chefe, Washington; Se há uma repetição idêntica acredita que houve algum erro; Fez algumas degravações da conversa de Juliana e GILSON; Não se lembra se fez a transcrição da conversa sobre um "quilo de injeção"; Eles estavam marcando um encontro para comprar drogas; Foi apenas uma brincadeira entre eles para depois entrar na conversa e combinarem; Acreditou que era sobre drogas, pois há todo um contexto; Ela ligou para ele várias vezes; Eles não usam a palavra droga, sempre usam códigos; O depoente tem conhecimento, trabalha há 20 anos em Aguaí, tem conhecimento de que a Juliana usa drogas; Não tem como provar, mas sabe que ela usa droga; Ela está ligando, para um bairro distante da cidade, perguntado que horas ele estaria lá; Então foram verificar e, nessa verificação, encontraram ela com a droga; E depois, tem outras ligações; Ela não foi uma vez só adquirir droga com ele; Mas durante essa ligação é que conseguiram fazer uma abordagem, mas houve outras ligações, com o mesmo contexto, até outros contextos até mais suspeitos que este, onde ela vai lá para poder adquirir droga; Ele "ganhou ela", ou "barca grande" são terminologias utilizadas por policiais; Não sabe se Juliana e GILSON eram conhecidos; É muito subjetivo, mas se a pessoa já liga brincando é por que não foi o primeiro contato; Mas se já havia um certo afeto antes, não sabe dizer; Não conhecia Marcelo; Fez algumas transcrições de conversas de Marcelo com GILSON; Sobre a conversa de fls. 128/129, salvo engano, foi a data em que fez o porte de drogas no Marcelo; Ele já havia ligado para GILSON outras vezes; Já tinha pedido drogas; Ele dizia que estava sem dinheiro e que depois pagava; Falava sobre o tamanho da droga, se ia ser da maior ou da menor; Nessa data, os policiais estavam na delegacia, aguardando uma ligação de possível compra; Não sabiam em que carro Marcelo estaria, mas quando ele disse em que carro estava, foi possível ver ele entrando no bairro, ele se aproximando do local com GILSON; Como era escuro, de noite, e o bairro é complicado, não deu para ver o que GILSON entregou para ele; Não dá para ficar andando muito pelo bairro senão eles percebem; Depois que ele voltou, foi abordado e encontraram a droga; A abordagem, foi feito por outros policiais; O depoente viu; Na hora que entrou a ligação que Marcelo estaria em uma strada, viu quando entrou, viu o momento em que ele se aproximou, quando eles se encontraram; Comunicou a outra equipe, descreveu a strada, eles abordaram e encontraram a droga; O depoente estava sozinho em um ponto, viu a strada passando; Os comentários nas transcrições foi o depoente que fez alguns; Fez o comentário da conversa de de Marcelo; Sobre "ligações anteriores" de Marcelo e GILSON, afirma que não está de posse dos autos, mas antes da abordagem de Marcelo, houve outras conversas entre Marcelo e GILSON; Mas não sabe se foram transcritas; As ligações existiram; Não se recorda se foi ele que inseriu a informação sobre "um bar" dito por Marcelo; Conhece Wendel que é filho de um empresário, que faleceu recentemente, e tem uma madeireira na cidade; Já negociou mais com o pai dele; Deve ter feito a degravação de alguns trechos das conversas de Wendel com GILSON; Não se recorda se foi ele quem fez os comentários; Sobre o comentário de fls. 140, o depoente acredita que tenha escrito; Sobre a divergência de datas entre 18/07 e 22/07, fica difícil dizer mas acredita que a primeira ligação no dia 18, quando marcaram o encontro e depois, a outra ligação, foi a da data do TCO, logo após a prisão dele; Primeiro eles ouviram, depois foram fazer a degravação e fizeram tudo de uma vez; A degravação foi concluída depois da prisão dele; Não está com os autos nas mãos para saber com certeza, mas pode estar chamando a atenção para um fato que irá ocorrer

lá na frente; Foram outras ligações que Wendel para GILSON para comprar drogas; Ele não usou a terminologia "drogas", ninguém fala isso; Sobre a transcrição, fazem toda transcrição, depois encaminham para outro policial que compilou tudo; Pode ter ocorrido algum erro e vai verificar depois; Mas as datas dos TCO são as datas em que ocorreram os portes; No dia da prisão de GILSON estava presente; Ele estava dentro do ônibus levando alguns trabalhadores para colher batata; Eram várias pessoas no ônibus, talvez 10 ou mais; Não sabe se as pessoas foram identificadas; Acha que não; Foi o investigador Washington que encontrou a droga; Parece que foi próximo do banco do motorista, mas não o presenciou encontrando; Participou na vistoria na casa do GILSON; Não encontraram nada relacionado ao tráfico de drogas; Acompanhavam quase todas as conversas que GILSON tinha, cuja transcrição não existe nos autos; Não acompanhou a prisão do ALAN; Não sabe se ALAN tem CNH; O que sabe sobre ALAN, já relatou no começo do depoimento; Não conhecia VALDIRENE antes da investigação; Não participou da busca e apreensão na casa dela; Não se recorda da quantidade de drogas apreendida na casa dela; Havia informações de que ela vendia drogas, denúncias anônimas nesse sentido; Tinha informação de que VALDIRENE vendia drogas na casa dela; Depois que iniciaram as interceptações, com os áudios, deram continuidade às investigações; Naquele bairro havia outras pessoas que ligavam avisando que a polícia estava no local; Na época, estavam interceptando ALAN, VALDIRENE e GILSON; Eles falavam entre eles e também tinham outras pessoas que também ligavam avisando; A esposa do GILSON chegou a ligar, avisando, outra pessoa também; O ALAN falava muito no telefone; Era comum ele ligar para as pessoas avisando, e outras ligarem para ele; O GILSON não falava muito no telefone; Nem a VALDIRENE, também não falava muito; Não se recorda da conversa em que VALDIRENE em que teria induzido a filha a vender drogas; Não se lembra de quantas vezes VALDIRENE ligou para GILSON, mas foi mais de uma; Não houve conversa em que ela falava de "drogas" ou "vender droga"; É totalmente incomum, em interceptação telefônica hoje, qualquer pessoa, principalmente a pessoa que está envolvida, utilizar exatamente esse termo. S falam em código; O termo exato que VALDIRENE, usou não se recorda.

A testemunha Josimar José de Lima, trabalha com vendas de doces e roupas, conhece VALDIRENE da casa dela mesmo; Repassa produtos para ela fazer venda dos produtos; Ela é uma das suas vendedoras; Compra e repassa para ela vender com comissão; Não sabe de nenhum envolvimento dela com drogas; Nunca ouviu dizer que ela vende drogas; Leva os produtos na casa dela tanto de dia como de noite; Nunca viu alguém ir na casa dela perguntar sobre drogas; Os produtos dele são doces e roupas; Sabe que ela tem um filho que tem necessidades especiais, e acredita que ele tenha uns 7 anos; Ele precisa da mãe para os cuidados.

A informante Gabriela Marcondes de Oliveira Cândido, relatou que é filha da VALDIRENE; Moram na casa a depoente, seu irmão Rafael, seu irmão Carlos Eduardo e sua mãe VALDIRENE; A renda na casa é composta pelo benefício do irmão, a pensão da depoente e mais a comissão das coisas que sua mãe vendia; Sua mãe vendia enxoval, lingerie, edredom, doces, bolachas; Carlos Eduardo, seu irmão tem Síndrome de Down; Ele necessita de cuidados especiais, desde que nasceu; Ele nasceu com o céu da boca aberto, sempre foi sua mãe que fez os cuidados dele; Precisa dar comida para ele aos poucos; Banho e higiene pessoal precisa de ajuda e a mãe da depoente que fazia tudo; Nunca ouviu falar que sua mãe vendesse drogas; no dia que a polícia foi a sua casa estava presente; Sobre a droga que foi encontrada em sua casa, um pino de cocaína, a depoente e sua mãe não sabia que estava lá; Era de seu irmão por que ele é usuário; São dois irmãos, um é o Carlos Eduardo e o outro é o Rafael, que é maior; Essa droga foi achada sobre o guarda roupa; Nada mais foi encontrado na casa; Só o do uso dele; Sua mãe tem bastante cliente, então quando ela saía, a depoente ficava em casa para ela não perder a venda; o que estava no pote eram os doces; O irmão Carlos Eduardo não pode ver os potes de doces que fica querendo abrir toda hora um pote diferente de doce; As páginas de caderno são anotações de sua mãe, é a contabilidade da venda dos produtos alimentícios; Sobre a sua conversa com Alan não se recorda; Conhece o Alan de vista que moram no mesmo bairro; Não se recorda de conversar com Alan por telefone; As compras de doce não sabe se Josimar dava recibo para a sua mãe.

O informante Rafael Marcondes de Oliveira Cândido, filho da ré VALDIRENE, relatou que na casa moram o depoente, sua irmã Gabi, seu irmão Carlos Eduardo e sua mãe; A renda familiar é composta através do que seu irmão recebe, da pensão de sua irmã e das vendas de doces da sua mãe; Biscoitos e chocolates; Ela compra do Josimar; Não sabe de nada de sua mãe com drogas; O pino de cocaína que foi encontrado em sua casa é seu, é usuário; Não pegou da sua mãe o entorpecente; Sua mãe sabia da droga dele; Estava em casa quando a polícia chegou; Foi encontrada em cima do guarda roupa e avisou aos policiais que a droga era sua e que era usuário; Tem um irmão com Síndrome de Down e era sua mãe que cuidava dele, ele precisa de tudo, banho comida, tudo que se imaginar; Conhece o Alan de vista, pois moram no mesmo bairro; Os doces que sua mãe vende, fica no guarda roupa; Fica em lugar alto por causa do seu irmãozinho, que é pequeno e fica mexendo nas coisas; Quando criança vê, criança quer; Ficava guardado em lugar mais alto, na casa, para não deixar bagunçado; Ficava coberto para ele não ver também.

A testemunha Margarete Alisso, afirmou que VALDIRENE é companheira de seu irmão; Conhece VALDIRENE já faz 08 anos; Sabe que ela tem um filho com necessidades especiais, Carlos Eduardo, ele tem Síndrome de Down; Ele precisa de cuidados especiais como o problema que ele tem na garganta; Ele precisa de cuidados para se alimentar, trocar de roupa, agora é sua irmã que está cuidando, mas antes era VALDIRENE; Soube que ela foi presa; Ficou surpresa quando ela foi presa; Frequentava a casa dela quando moravam perto; Agora que ela mudou, só a vê quando ela vem trazer coisas para vender; VALDIRENE trabalha vendendo lingerie, enxoval, panelas e blusas frio; Produtos de alimentação também.

A testemunha Lucimeire Donizete Caruzo Luiz, afirmou que é vizinha e cliente de VALDIRENE; Conhece VALDIRENE, é vizinha e a conhece a bastante tempo; Ela vende doces, bolachas e enxoval e todas as suas roupas de cama comprou dela; A sua casa é do lado da dela; nunca viu movimento de venda de drogas na casa de VALDIRENE; Nunca ouviu falar, antes de VALDIRENE sem presa, sobre envolvimento dela com drogas; Não tinha movimentação suspeita na casa de VALDIRENE, nunca viu; Ela tem um filho com Síndrome de Down, Carlos Eduardod. Ele precisa de cuidados de VALDIRENE, tudo ele depende dela; A filha de depoente estuda na mesma escolinha que Carlos Eduardo; Levavam os filhos juntas para a escola e iam conversando; Sabe que ele tem o céu da boca aberto, a mãe precisa ajuda-lo a comer; As vezes não permitia que ele comesse determinadas coisas, para não engasgar; Ele depende da mãe para tudo, para tomar banho; Acredita que VALDIRENE trabalha vendendo coisas em casa por causa do filho, por que não tinha como ela trabalhar por que ele depende dela; Ele não fica com qualquer pessoa; Se ele fica um pouco longe dela é um inferno, fica chamando a mãe o tempo todo; A depoente teve que falar para ele que a mãe dele estava no hospital, mas que logo ela voltava; Ele pergunta dela todos os dias; Está muito difícil ter que mentir; Sabe que Rafael tem problemas com drogas.

A testemunha Valdir Gomes, relatou que conhece Gilson, desde criança, praticamente foram criados juntos; Trabalham juntos até o dia em que Gilson foi preso; Estavam trabalhando em Monte Sião-MG, estava tendo bazar; No dia em que le foi preso estavam indo para Monte Sião; Já trabalhavam juntos a bastante tempo, com feijão, laranja e milho; Há um mês estavam trabalhando juntos, catando manga; Saíam de casa às 4h da manhã e voltavam às 5h, cino e pouco em Aguai; No dia em que ele foi preso estavam trabalhando em Monte Sião, há um mês colhendo batatas; Gilson ia para Monte Sião e ficava com eles; Ficavam "catando bag"; Trator andando para lá e para cá; Catar bag é com o trator, o trator pegava para despejava no caminhão basculante; O Gilson e o irmão dele também faziam isso; Eles ficavam das 04 da manhã às 5h30 lá em Monte Sião fazendo isso; No dia da prisão de Gilson tinha de 15 a 16 pessoas no ônibus; Não viu ninguém encontrar droga com Gilson; Os policiais não perguntaram para as pessoas de quem era aquela droga; Nunca ouviu falar nada de Gilson com droga; Se conhecem desde criança e Gilson trabalha como turmeiro há 20 e poucos anos, já trabalhava com o pai dele, e o pai foi parando e ele assumiu de levar e trabalhar junto, com feijão, batata, manga; Não é amigo da família de Gilson, ele levava os trabalhadores; Conhece o pai de Gilson há muito tempo.

A testemunha Eliza Regina Ferreira da Silva, relatou que trabalha para Gilson; Trabalha para Gilson fazendo de tudo, com batata, feijão, colhe manga, geral;

Gilson é turmeiro, faz 10 anos que trabalha para ele; No dia em que ele foi preso a depoente estava no ônibus; Não viu policiais encontrarem drogas com Gilson; Tinha umas 10 ou 11 pessoas no ônibus, ou mais; Os policiais não perguntaram para as outras pessoas se a droga era delas; Estavam em Monte Sião; Saim umas 4 ou 4h30 da manhã e voltavam às 4h, 4h30; O Gilson Ele ia e ficava lá com eles; Ele ficava ajudando a turma, e pegava bag e ia mudando; Já estavam há bastante dias na batata, não sabe exatamente quanto; Acredita que cerca de um mês pra mais; Trabalhou para ele no feijão, na manga, sempre saiam cedo; Nunca ouviu falar que Gilson vendia droga, ou falando de droga; Era Gilson que chamava a turma; Faz tempo que trabalha para ele nesse serviço aí.

A testemunha